

**익명제보(스마트 휘슬) 관련
조 사 결 과 보 고**

감 사 실

■ 지적사항 일람표

번호	처분 종류	소관부서	제 목	처리 기한	처분대상자
1	정직	**본부	직무관련자로부터 항응 수수	2개월	- 정직 ·3급 ***
2	통보	**본부	청탁금지법 및 청렴계약이행 의무 위반	2개월	- 교체 ·현장대리인 ***
3	통보	**처	청렴계약이행 의무 위반	2개월	- 신인도 감점 ·**전기**(주)
4	경고/ 주의	**본부	소속직원 등 관리감독 소홀	2개월	- 경고 ·3급 *** - 주의 ·1급 *** ·1급 ***
5	통보	**본부	소속 직원과 소관 사업 계약자 관리 부적정	2개월	**본부
6	통보	**실	청탁금지법 위반	2개월	- 과태료부과 통보 ·3급 *** ·현장대리인 *** ·**전기**(주)

VI. 처분요구서 [6건]

제 목	직무관련자로부터 향응 수수
소 관	**본부
조 치 부 서	**처
징계 대상자	***(**직 3급)
징 계 종 류	정 직
징 계 사 유	

1. 업무 개요

본부는 '17.11.14. **전기(주)(대표자 ***)와 1개사¹⁾와 “@@선 등 재해예방 시설 개량공사에 따른 **설비 이설공사”(20.11.11. 준공예정) 계약(계약금액 ○◎백만 원)을 체결하고, '17.12.6. (주)**엔지니어링(대표자 ***)와 1개사²⁾와 “@@선 등 재해예방 시설 개량공사에 따른 **설비 이설공사” 외 1건 공사의 통합 감리용역(20.10.31. 준공 예정) 계약(계약금액 ○◎백만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

2. 관련 규정

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 제2항에 따르면 공직자등³⁾은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며 「한국철도시설공단 임직원행동강령」 제16조에는 임직원은 직무관련자⁴⁾로부터 대가성 여부에 관계없이 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는

1) 공동도급사 : **전기**(주) 60%, (주) **정보** 40%

2) 공동도급사 : (주)**엔지니어링 60%, ***(주) 40%

3) 공직자등 : 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 제2조제2항에 따라 공공기관 임직원 해당

아니 된다고 규정되어 있고,

「한국철도시설공단 임직원 행동지침」 제4조 제2항 및 3항에는 직무관련자로부터 식사등을 제공받지 아니하며, 사회 윤리적으로 부적절하다고 판단되는 장소에서 향응·접대를 제공받지 아니 한다라고 규정되어 있다.

그리고 공단 「인사규정」 제46조에는 직원은 법령과 정관 및 공단의 제규정을 준수하고 창의와 성실로써 맡은 바 책임을 다하여야 하며, 제52조에는 직원은 직무와 관련하여 향응을 수수하여서는 아니 된다고 규정되어 있다.

3. 조사 결과 확인된 문제점

직 3급 *은 '15.8.31.부터 '17.12.28. 현재까지 **본부 **관리처 **부에서 근무하면서 '17.11.7. 위 공사의 공사관리관으로 명받아 업무를 수행하던 중

위 공사와 관련하여 '17.11.29. @@역 인근에서 현장 점검(16:00~17:50)을 마친 후 현장대리인 ***가 향후 현장 관리에 대한 조언이 필요하다고 저녁식사를 함께 할 것을 요청받고, 각자의 차량으로 @@시로 이동하여 18:30 경부터 @@시 소재 “우**” 식당에서 20시 경까지 ***와 함께 양고기와 일품소주 등을 곁들인 저녁식사를 하였으며, 식사비용은 ○○원으로 ***가 개인 신용카드로 결제 (신용카드 사용내역을 증빙자료로 제출)하였다.

그리고 ***은 저녁식사가 끝난 후 ***의 제의에 따라 20시 경 식당 바로 옆 건물 4층에 있는 “* 노래연습장”으로 이동하여 20:40 경까지 유흥을 함께하였으며 노래방이용료, 양주 1병, 맥주 4병을 포함한 노래연습장 비용 ○○원은 ***가 개인 신용카드로 결제(신용카드 사용내역을 증빙자료로 제출)하였다.

이후 ***은 21:40 경 노래연습장을 나와 ***의 제의에 따라 21:50 경 도로 맞은편 건물 2층에 있는 마사지 숭 “**마사지”에 출입한 사실이 있으며, 마사지 숭 이용료

4) 직무관련자: 임직원의 소관업무와 관련되는 자로서 공사 및 용역 등의 계약을 체결한 개인 또는 단체

○◎원(전신 마사지+등 아로마 등 1인당 ○◎원)은 모두 ***가 개인 신용카드로 결제 (신용카드 사용내역을 증빙자료로 제출)하였다.

위와 같이 ***은 직무관련자인 위 공사의 현장대리인 ***로부터 저녁식사, 노래연습장 및 마사지 숭에서 ○○원 상당의 금품(향응)을 제공 받은 사실이 있다.

이러한 ***의 행위는 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 제2항, 「한국철도시설공단 임직원행동강령」 제16조 「한국철도시설공단 임직원 행동지침」 제4조, 공단 「인사규정」 제46조와 제52조를 위반한 것이다.

〈조치할 사항〉 **본부장은

「인사규정」 제46조에 의한 성실의 의무와 제52조에 의한 청렴의 의무를 위반한
 관련자에 대하여 「인사규정 시행세칙」 제80조의 규정에 따라 “**정직**” 조치하시기
 바랍니다.

[관련자]

본부 **관리처 3급 *

제 목 청탁금지법 및 청렴계약 위반 등

소 관 **본부

조 치 부 서 **관리처

내 용

1. 업무 개요

본부는 '17.11.14. **전기(주)(대표자 ***)와 1개사¹⁾와 “@@선 등 재해예방시설 개량공사에 따른 **설비 이설공사”(‘20.11.11. 준공예정) 계약(계약금액 ○◎백만 원)을 체결하고, '17.12.6. (주)**엔지니어링(대표자 ***)와 1개사²⁾와 “@@선 등 재해예방시설 개량공사에 따른 **설비 이설공사” 외 1건 공사의 통합 감리용역(‘20.10.31. 준공 예정) 계약(계약금액 ○◎백만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

2. 관련 규정

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 제5항에 따르면 누구든지 공직자등³⁾에게 수수 금지 금품등을 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 해서는 아니 되고, 「청렴계약 특수조건」 제4조 제2항에는 계약상대방은 공단 임·직원에게 금품 등을 제공하거나 부정청탁을 하여서는 아니 된다고 규정되어 있다.

1) 공동도급사 : **전기**(주) 60%, (주) **정보** 40%

2) 공동도급사 : (주)**엔지니어링 60%, ***(주) 40%

3) 공직자등 : 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 제2조제2항에 따라 공공기관 임직원 해당

3. 조사 결과 확인된 문제점

위 공사의 현장대리인인 ***4)는 '17.11.29. 위 공사의 공사관리관 ***5)이 16시경 @@역 인근의 현장을 방문하여 17:50 경 현장점검을 마치자 향후 현장 관리에 대한 조언이 필요하다는 저녁식사를 함께 할 것을 ***에게 제의하고, 각자 개인차량으로 @@시로 이동하여 18:30 경부터 @@시 소재 “우**” 식당에서 20시 경까지 ***에게 양고기와 일품소주 등을 곁들인 저녁식사를 제공하였으며, 식사 비용 ○○원은 본인의 개인 신용카드로 결제(신용카드 사용 내역을 증빙자료로 제출)하였다.

또한 ***는 저녁식사가 끝난 후 ***에게 노래연습장으로 자리를 옮기자는 제의를 하고, 20시 경 식당 바로 옆 건물 4층에 있는 “* 노래연습장”으로 이동하여 20:40 경까지 유흥을 함께한 후 노래방이용료, 양주 1병, 맥주 4병을 포함한 노래연습장 비용 ○○원 역시 본인의 개인 신용카드로 결제(신용카드 사용내역을 증빙자료로 제출)하였다.

이후 ***는 21:40 경 노래연습장을 나와 ***에게 술도 껌 겸 마사지를 받으러 가자는 제의를 하고, 21:50 경 도로 맞은편 건물 2층에 있는 마사지 숍 “**마사지”에 출입한 사실이 있으며, 마사지 숍 이용료 ○○원(전신 마사지+등 아로마 등 1인당 ○○원)도 본인의 개인 신용카드로 결제(신용카드 사용내역을 증빙자료로 제출)하였다.

위와 같이 ***는 공단직원에게 금품등을 제공해서는 아니 되는데도 위 공사의 공사관리관 ***에게 저녁식사, 노래연습장 및 마사지 숍에서 ○○원 상당의 금품(향응)을 제공한 사실이 있다.

이러한 ***의 행위는 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 제5항 및 「청렴계약 특수조건」 제4조 제2항을 위반한 것이다.

4) ***: **전기**(주) 이사, '17.11.1~'17.12월 현재 근무 중

5) ***: **직 3급. '15.8.31~'17.12월 현재 **본부 **관리처 **부 근무

〈조치할 사항〉 ****본부장은**

부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 및 「청렴계약 특수조건」 제4조를 위반한 관련자에 대하여 「청렴계약 특수조건」 제8조와 「공사 및 용역관리 규정」 제131조에 따라 “**교체**” 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

@@선 등 재해예방시설 개량공사에 따른 ****설비 이설공사** 현장대리인 *******

(03)

통 보

제 목 청탁금지법 및 청렴계약 위반 등

소 관 **본부

조 치 부 서 **처

내 용

1. 업무 개요

본부는 '17.11.14. **전기(주)(대표자 ***)의 1개사¹⁾와 “@@선 등 재해예방 시설 개량공사에 따른 **설비 이설공사”(20.11.11. 준공예정) 계약(계약금액 ○◎백만 원)을 체결하고, '17.12.6. (주)**엔지니어링(대표자 ***)의 1개사²⁾와 “@@선 등 재해예방 시설 개량공사에 따른 **설비 이설공사” 외 1건 공사의 통합 감리용역(20.10.31. 준공 예정) 계약(계약금액 ○◎백만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

2. 관련 규정

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 제5항에 따르면 누구든지 공직자등³⁾에게 수수 금지 금품등을 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 해서는 아니 되고, 「청렴계약 특수조건」 제4조 제2항에는 계약상대방은 공단 임·직원에게 금품 등을 제공하거나 부정청탁을 하여서는 아니 된다고 규정되어 있다.

1) 공동도급사 : **전기**(주) 60%, (주) **정보** 40%

2) 공동도급사 : (주)**엔지니어링 60%, ***(주) 40%

3) 공직자등 : 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 제2조제2항에 따라 공공기관 임직원 해당

3. 조사 결과 확인된 문제점

위 공사의 현장대리인인 ***4)는 '17.11.29. 위 공사의 공사관리관 ***5)이 16시경 @@역 인근의 현장을 방문하여 17:50 경 현장점검을 마치자 향후 현장 관리에 대한 조언이 필요하다는 저녁식사를 함께 할 것을 ***에게 제의하고, 각자 개인차량으로 @@시로 이동하여 18:30 경부터 @@시 소재 “우**” 식당에서 20시 경까지 ***에게 양고기와 일품소주 등을 곁들인 저녁식사를 제공하였으며, 식사 비용 ○○원은 본인의 개인 신용카드로 결제(신용카드 사용 내역을 증빙자료로 제출)하였다.

또한 ***는 저녁식사가 끝난 후 ***에게 노래연습장으로 자리를 옮기자는 제의를 하고, 20시 경 식당 바로 옆 건물 4층에 있는 “* 노래연습장”으로 이동하여 20:40 경까지 유흥을 함께한 후 노래방이용료, 양주 1병, 맥주 4병을 포함한 노래연습장 비용 ○○원 역시 본인의 개인 신용카드로 결제(신용카드 사용내역을 증빙자료로 제출)하였다.

이후 ***는 21:40 경 노래연습장을 나와 ***에게 술도 껌 겸 마사지를 받으러 가자는 제의를 하고, 21:50 경 도로 맞은편 건물 2층에 있는 마사지 숍 “** 마사지”에 출입한 사실이 있으며, 마사지 숍 이용료 ○○원(전신 마사지+등 아로마 등 1인당 ○○원)도 본인의 개인 신용카드로 결제(신용카드 사용내역을 증빙자료로 제출)하였다.

위와 같이 ***는 공단직원에게 금품등을 제공해서는 아니 되는데도 위 공사의 공사관리관 ***에게 저녁식사, 노래연습장 및 마사지 숍에서 ○○원 상당의 금품(향응)을 제공한 사실이 있다.

4) ***: **전기**(주) 이사, '17.11.1~'17.12월 현재 근무 중

5) ***: **직 3급. '15.8.31~'17.12월 현재 **본부 **관리처 **부 근무

이러한 ***의 행위는 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조제5항 및 「청렴계약 특수조건」 제4조 제2항을 위반한 것이다.

〈조치할 사항〉 ****본부장은**

부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 및 「청렴계약 특수조건」 제4조를 위반한 관련자의 소속 회사에 대해서 공단 「공사낙찰적격세부심사기준」에 따라 “신인도 감점” 조치 하시기 바랍니다.

[관련자]

****전기** (주)**

대표이사

제 목 소속 직원 등 관리감독 소홀
소 관 **본부
조 치 부 서 **처
내 용

1. 업무 개요

본부는 '17.11.14. **전기(주)(대표자 ***)와 “@@선 등 재해예방 시설 개량공사에 따른 **설비 이설공사”(‘20.11.11. 준공예정) 계약(계약금액 ○◎백만 원)을 체결하고, '17.12.6. (주)**엔지니어링(대표자 ***)와 “@@선 등 재해예방 시설 개량공사에 따른 **설비 이설공사” 외 1건 공사의 통합 감리용역(‘20.10.31. 준공 예정) 계약(계약금액 ○◎백만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

2. 관련 규정

공단 「인사규정」 제46조에는 직원은 법령과 정관 및 공단의 제규정을 준수하고 창의와 성실로써 맡은 바 책임을 다하여야 한다고 규정되어 있으며,

「직제규정」 제16조 제20항에는 각 처단위 부서의 장은 소관업무를 총괄·조정 하거나 상사를 보좌하고 소속 직원 지휘감독 및 기타 중요한 업무를 스스로 담당 한다라고 규정하고 있다.

1) 공동도급사 : **전기**(주) 60%, (주) **정보** 40%

2) 공동도급사 : (주)**엔지니어링 60%, ***(주) 40%

② 「인사규정」 제46조 및 「직제규정」 제16조에 따라 소속 직원에 대한 관리 책임을 소홀히 한 차상감독자 및 최고감독자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제81조에 따라 “주의”조치하시기 바랍니다.

[관련자]

본부장 1급 *

본부장 **관리처장 1급 *

(05)

통 보

제 목 소속 직원과 소관 사업 계약자 관리 부적정

소 관 **본부

조 치 부 서

내 용

1. 업무 개요

본부는 '17.11.14. **전기(주)(대표자 ***)와 “@@선 등 재해예방시설 개량공사에 따른 **설비 이설공사”(20.11.11. 준공예정) 계약(계약금액 ○◎백만 원)을 체결하고, '17.12.6. (주)**엔지니어링(대표자 ***)와 “@@선 등 재해예방시설 개량공사에 따른 **설비 이설공사” 외 1건 공사의 통합 감리용역(20.10.31. 준공 예정) 계약(계약금액 ○◎백만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

2. 관련 규정

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 제2항에 따르면 공직자등³⁾은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며 제5항에는 누구든지 공직자등에게 수수금지 금품등을 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 해서는 아니 된다고 규정되어 있다.

1) 공동도급사 : **전기**(주) 60%, (주) **정보** 40%

2) 공동도급사 : (주)**엔지니어링 60%, ***(주) 40%

3) 공직자등 : 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 제2조제2항에 의해 공공기관 임직원 해당

「한국철도시설공단 임직원행동강령」 제16조에 따르면 임직원은 직무관련자⁴⁾로부터 대가성 여부에 관계없이 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 규정되어 있고, 「한국철도시설공단 임직원 행동지침」 제4조 제2항 및 제3항에는 직무관련자로부터 식사등을 제공받지 아니하며, 사회 윤리적으로 부적절하다고 판단되는 장소에서 향응·접대를 제공받지 아니 한다고 규정되어 있다.

또한 공단 「인사규정」 제46조에는 직원은 법령과 정관 및 공단의 제규정을 준수하고 창의와 성실로써 맡은 바 책임을 다하여야 하고, 제52조에는 직원은 직무와 관련하여 향응을 수수하여서는 아니 된다고 규정되어 있다.

한편 공단 「청렴계약 특수조건」 제4조(청렴계약 준수의무) 제2항에 따르면 계약상대방은 공단 임·직원에게 금품 등을 제공하거나 부정청탁을 하여서는 아니 된다고 규정되어 있다.

3. 조사 결과 확인된 문제점

※본부 ※관리처 ※부 소속 직원 ※※5)은 직무관련자로부터 금품등을 제공 받아서는 아니 되고, 사회윤리적으로 부적절한 장소에서 향응접대를 받아서는 아니 되는데도 '17.11.29 직무관련자인 위 공사의 현장대리인 ※※6)로부터 저녁식사, 노래연습장 및 마사지 숭에서 ○○원 상당의 금품(향응)을 제공 받은 사실이 있다.

이러한 ※※의 행위는 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 제2항, 「한국철도시설공단 임직원행동강령」 제16조, 「한국철도시설공단 임직원 행동지침」 제4조, 공단 「인사규정」 제46조 및 제52조를 위반한 것이다.

4) 직무관련자: 임직원의 소관업무와 관련되는 자로서 공사 및 용역 등의 계약을 체결한 개인 또는 단체

5) ※※: ※※직 3급, '15.8.31~'17.12월 현재 ※본부 ※관리처 ※부 근무

6) ※※: ※※전기※※(주) 이사, '17.11.1~'17.12월 현재 근무 중

또한 직무관련자인 현장대리인 ***는 공단직원에게 금품 등을 제공해서는 아니 되는데도 위 공사의 공사관리관 ***에게 저녁식사, 노래연습장 및 마사지숍에서 ○○원 상당의 금품(향응)을 제공한 사실이 있다.

이러한 ***의 행위는 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 제5항 및 「청렴계약 특수조건」 제4조 제2항을 위반한 것이다.

〈조치할 사항〉 **본부장은

소속 직원 및 소관 계약자(공사, 용역 등)에 대하여 임직원행동강령 등에 대한 청렴의 의무 준수 자체 교육을 시행하는 등 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.

제 목 청탁금지법 위반 등

소 관 **실

조 치 부 서 청탁방지담당관

내 용

1. 업무 개요

본부는 '17.11.14. **전기(주)(대표자 ***)의 1개사¹⁾와 “@@선 등 재해예방 시설 개량공사에 따른 **설비 이설공사”(20.11.11. 준공예정) 계약(계약금액 ○◎백만 원)을 체결하고, '17.12.6. (주)**엔지니어링(대표자 ***)의 1개사²⁾와 “@@선 등 재해예방 시설 개량공사에 따른 **설비 이설공사” 외 1건 공사의 통합 감리용역(20.10.31. 준공 예정) 계약(계약금액 ○◎백만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

2. 관련 규정

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 제2항에 따르면 공직자등³⁾은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며, 제5항에는 누구든지 공직자등에게 수수 금지 금품등을 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 해서는 아니 된다고 규정되어 있다.

1) 공동도급사 : **전기**(주) 60%, (주) **정보** 40%

2) 공동도급사 : (주)**엔지니어링 60%, ***(주) 40%

3) 공직자등 : 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 제2조제2항에 의해 공공기관 임직원 해당

3. 조사 결과 확인된 문제점

직 3급 ***은 '15.8.31.부터 '17.12.28. 현재까지 **본부 **관리처 **부에서 근무하면서 '17.11.7. 위 공사의 공사관리관으로 명받아 업무를 수행하던 중

위 공사와 관련하여 '17.11.29. @@역 인근에서 현장 점검(16:00~17:50)을 마친 후 현장대리인 ***가 향후 현장 관리에 대한 조언이 필요하다고 저녁식사를 함께 할 것을 요청받고, 각자의 차량으로 @@시로 이동하여 18:30 경부터 @@시 소재 “우**” 식당에서 20시 경까지 ***와 함께 양고기와 일품소주 등을 곁들인 저녁 식사를 하였으며, 식사 비용은 ○○원으로 ***가 개인 신용카드로 결제 (신용카드 사용내역을 증빙자료로 제출)하였다.

그리고 ***은 저녁식사가 끝난 후 ***의 제의에 따라 20시 경 식당 바로 옆 건물 4층에 있는 “* 노래연습장”으로 이동하여 20:40 경까지 유흥을 함께하였으며 노래방이용료, 양주 1병, 맥주 4병을 포함한 노래연습장 비용 ○○원은 ***가 개인 신용카드로 결제(신용카드 사용내역을 증빙자료로 제출)하였다.

이후 ***은 21:40 경 노래연습장을 나와 ***의 제의에 따라 21:50 경 도로 맞은편 건물 2층에 있는 마사지 숍 “**마사지”에 출입한 사실이 있으며 마사지 숍 이용료 ○○원(전신 마사지+등 아로마 등 1인당 ○원)은 모두 ***가 개인 신용카드로 결제 (신용카드 사용내역을 증빙자료로 제출)하였다.

위와 같이 ***은 직무관련자인 위 공사의 현장대리인 ***로부터 저녁식사, 노래연습장 및 마사지 숍에서 ○○원 상당의 금품(향응)을 제공 받은 사실이 있다.

이러한 ***의 행위는 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 제2항을 위반한 것이며, ***의 행위는 같은법 제8조 제5항을 위반한 것이다.

〈조치할 사항〉 청탁방지담당관(**실장)은

① 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 제2항 또는 제5항을 위반한 관련자에 대하여 같은 법 제23조에 따라 관할 법원에 “과태료 부과” 통보하시기 바랍니다.

[관련자]

본부 **관 리 처 3급 *

@@선 등 재해예방시설 개량공시에 따른 **설비 이설공사 현장대리인 ***

② 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 제5항을 위반한
관련자의 소속 회사에 대하여 같은 법 제24조에 따라 관할 법원에 “과태료 부과”
통보하시기 바랍니다.

[관련자]

****전기**** 대표이사 ***